

V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế thông tư số 13/TTLB-YT-TN ngày 17-12-1990 của Liên Bộ Y tế - Thương nghiệp.

K.T. Bộ trưởng Bộ Y tế
Thủ trưởng
PGS. LÊ VĂN TRUYỀN

K.T. Bộ trưởng
Bộ Thương mại và Du lịch
Thủ trưởng
TẠ CẢ

BỘ CÔNG NGHIỆP NẶNG

QUYẾT ĐỊNH của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng số 604 - CNg/QLTN ngày 13-8-1992 quy định nguyên tắc thủ tục xin khai thác nước dưới đất và đăng ký công trình khai thác nước dưới đất.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP NẶNG

- Căn cứ Pháp lệnh về Tài nguyên Khoáng sản ngày 28-7-1989;

- Căn cứ Nghị định số 95-HĐBT ngày 25-3-1992 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thi hành Pháp lệnh về Tài nguyên Khoáng sản;

- Căn cứ Nghị định số 130 - HĐBT ngày 30-4-1990 của Hội đồng Bộ trưởng quy định

chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bộ Công nghiệp nặng;

- Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên Khoáng sản Nhà nước.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: - Ban hành kèm theo Quyết định này quy định nguyên tắc xin khai thác nước dưới đất và đăng ký công trình khai thác nước dưới đất.

Điều 2 : - Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên Khoáng sản Nhà nước, Chủ tịch ủy ban Nhân dân các địa phương và các tổ chức, cá nhân khai thác nước dưới đất có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng
TRẦN LUM

QUY ĐỊNH nguyên tắc, thủ tục, xin khai thác nước dưới đất và đăng ký công trình khai thác nước dưới đất.

(Ban hành kèm theo quyết định số 604-CNg/QLTN ngày 13-8-1992)

I - QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Trong quy định này những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Nước dưới đất là nước thiên nhiên tồn tại, lưu thông trong lòng đất (tầng chứa

09652910

nước) và có thể lộ ra trên mặt đất, bao gồm các loại nước khoáng, nước nóng, nước công nghiệp, nước nhạt, nước lợ.

2. Nước khoáng là những nước thiên nhiên có thành phần và tính chất đặc biệt (chứa một số hợp phần muối, ion, khí, chất hữu cơ với hàm lượng lớn, nhiệt độ và tính phóng xạ...) có hoạt tính sinh học, có tác dụng chữa bệnh hoặc tăng cường sức khỏe cho con người.

3. Nước nóng là nước dưới đất có nhiệt độ cao ($> 30^{\circ}\text{C}$) ổn định theo các mùa và được dùng làm nguồn nhiệt năng.

4. Nước công nghiệp là những loại nước dưới đất có chứa các thành phần vật chất có thể dùng làm nguyên liệu điều chế các nguyên tố quý hiếm như Br, I, Bo...

5. Nước nhạt, nước lợ là những loại nước dưới đất dùng để ăn uống sinh hoạt, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp.

6. Khu khai thác nước dưới đất là khu vực được bố trí các công trình khai thác kể cả phạm vi ảnh hưởng đến chế độ động thái nguồn nước khi được khai thác.

7. Công trình khai thác nước dưới đất là các giếng đào, giếng khoan hoặc các điểm lộ nước dưới đất được xây dựng để khai thác nước dưới đất.

8. Khai thác tập trung qui mô vừa và lớn là khai thác tại một hay nhiều công trình (giếng khoan) với qui mô cung cấp cho nhiều hộ sử dụng với lưu lượng lớn hơn $1000\text{m}^3/\text{ngày}$.

9. Khai thác đơn lẻ qui mô nhỏ là khai thác tại một công trình với qui mô chỉ đáp ứng cho một hoặc một số ít hộ sử dụng với lưu lượng nước dưới $1000\text{m}^3/\text{ngày}$.

10. Hộ khai thác nước dưới đất là một tổ chức hoặc cá nhân được làm chủ giấy phép khai thác nước dưới đất hợp pháp. Hộ khai thác có thể là nhà máy nước, một cơ quan, xí nghiệp, hợp tác xã, đơn vị quân đội... hoặc hộ gia đình.

11. Hộ thi công là doanh nghiệp được Nhà nước cho phép nhận thầu thi công công trình khai thác nước dưới đất cho hộ khai thác. Hộ khai thác có thể tự thi công nếu có hội đủ các điều kiện là Hộ thi công.

12. Hộ tiêu thụ là hộ sử dụng nước, hộ tiêu thụ có thể đồng thời là hộ khai thác (nếu chỉ khai thác để sử dụng).

Điều 2. - Các tổ chức và cá nhân, muốn được quyền khai thác nước dưới đất, kể cả cải tạo các lỗ khoan điều tra địa chất, địa chất thủy văn thành giếng khoan khai thác nước dưới đất đều phải làm thủ tục xin khai thác và đăng ký công trình khai thác nước dưới đất theo qui định này, trừ trường hợp khai thác nước nhạt, nước lợ để ăn uống, sinh hoạt (không phải để bán) bằng giếng đào hoặc giếng khoan với chiều sâu không vượt quá 15 m kể từ mặt đất.

Điều 3. - Thẩm quyền cho phép khai thác nước dưới đất được qui định như sau:

1. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng cấp giấy phép đối với những công trình khai thác nước khoáng, nước nóng, nước công nghiệp, nước uống để xuất khẩu, các công trình khai

thác nước nhạt, nước lợ tập trung qui mô vừa và lớn với lưu lượng lớn hơn $1000\text{m}^3/\text{ngày}$. Cục trưởng Cục quản lý tài nguyên khoáng sản Nhà nước cấp giấy phép khai thác thử nghiệm và giấy phép thi công công trình khai thác nước dưới đất nói ở khoản này.

2. Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là UBND tỉnh) cấp giấy phép đối với những công trình khai thác nước nhạt, nước lợ đơn lẻ qui mô nhỏ với lưu lượng không quá $1000\text{m}^3/\text{ngày}$.

Điều 4.- Mọi công trình khai thác nước dưới đất đều phải được đăng ký tại Cục Quản lý Tài nguyên Khoáng sản Nhà nước hoặc tại Chi cục khu vực trực thuộc Cục (nếu có) hoặc tại cơ quan quản lý tài nguyên khoáng sản cấp tỉnh theo qui định này.

Điều 5.- Việc khai thác nước dưới đất có thể bị đình chỉ, giấy phép khai thác có thể bị thu hồi khi việc khai thác không đảm bảo các qui định về việc bảo vệ tài nguyên nước dưới đất và môi trường liên quan hoặc sử dụng không đúng mục đích đã đăng ký, kể cả trường hợp giấy phép khai thác nước dưới đất được cấp không đúng thẩm quyền.

II - THỦ TỤC XIN KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT

Điều 6.- Tổ chức, cá nhân muốn được khai thác nước khoáng, nước nóng, nước công nghiệp, nước uống để xuất khẩu và nước nhạt, nước lợ có lưu lượng lớn hơn $1000\text{m}^3/\text{ngày}$ phải gửi đến Cục Quản lý Tài

nguyên Khoáng sản Nhà nước hoặc chi Cục trực thuộc Cục. Hồ sơ xin khai thác nước dưới đất gồm:

1. Đơn xin khai thác nước dưới đất (xem mẫu phụ lục số 1).

2. Luận chứng kinh tế kỹ thuật, hoặc đề án khai thác nước dưới đất (xem mẫu phụ lục số 2).

3. Bản đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước dưới đất tỷ lệ 1/5000 - 1/25000 (xem mẫu phụ lục số 3) 4 bộ.

4. Các văn bản xác nhận chất lượng và công dụng của nước dưới đất của cơ quan y tế có thẩm quyền.

5. Bản sao quyết định phê duyệt trữ lượng khai thác nước của HDXDTLKS hoặc của Bộ Công nghiệp nặng.

6. Công văn thỏa thuận về việc khai thác sử dụng nước dưới đất của Bộ Xây dựng (Nếu khai thác qui mô lớn phục vụ đô thị), hoặc thỏa thuận của Bộ Thủy lợi (nếu khai thác phục vụ tưới tiêu nông nghiệp, cây công nghiệp)

Điều 7.- Tổ chức, cá nhân muốn được khai thác nước nhạt, nước lợ, tại các giếng khoan riêng lẻ có lưu lượng nhỏ hơn $1000\text{m}^3/\text{ngày}$ phải gửi đến UBND tỉnh (hoặc cơ quan được UBND tỉnh ủy quyền) hồ sơ xin khai thác nước dưới đất gồm:

1. Đơn xin khai thác nước dưới đất (xem mẫu phụ lục 1)

2. Đề án khai thác nước dưới đất (xem mẫu phụ lục 2)

3. Bản đồ khu vực và vị trí giếng khoan khai thác nước dưới đất (xem mẫu phụ lục số 3) 4 bộ.

4. Văn bản xác nhận chất lượng nước của Sở y tế.

5. Bản sao quyền sử dụng đất đai nơi đặt giếng khoan khai thác (nếu khu đất đặt giếng khoan khai thác không thuộc quyền sử dụng của hộ xin khai thác thì phải có văn bản thoả thuận giữa hộ xin phép và hộ được quyền sử dụng đất có xác nhận của cơ quan công chứng địa phương).

6. Bản sao quyết định phê duyệt hoặc đánh giá trữ lượng nước khai thác (nếu có).

Điều 8.- Đối với chương trình khai thác nước dưới đất cho sinh hoạt nông thôn, cơ quan thực hiện chương trình có trách nhiệm làm thủ tục xin khai thác nước dưới đất theo kế hoạch đã được UBND tỉnh duyệt hàng năm. Hồ sơ xin khai thác nước gửi về UBND tỉnh (hoặc cơ quan được UBND tỉnh ủy quyền) gồm:

1. Đơn xin khai thác nước dưới đất (xem mẫu phụ lục 1)

2. Đề án khai thác nước dưới đất (xem mẫu phụ lục 2)

3. Bản đồ vị trí giếng khoan và khu vực khai thác nước dưới đất (xem mẫu phụ lục số 7)

4. Bảng tổng hợp thống kê vị trí giếng khoan và tên hộ gia đình được đặt giếng khoan khai thác nước (xem mẫu phụ lục số 6)

Điều 9.- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ xin khai thác

nước dưới đất, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra thực tế tại hiện trường, chuẩn bị văn bản hồ sơ trình Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng hoặc Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

Trường hợp không đủ điều kiện để cho phép khai thác thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ xin khai thác có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho hộ xin khai thác biết.

Điều 10.- Việc cấp giấy phép khai thác đối với các trường hợp:

1. Công trình xin khai thác đã có trước (giếng khoan cải tạo từ lỗ khoan tìm kiếm, thăm dò nước dưới đất) đã có đủ tài liệu địa chất, địa chất thủy văn (cột địa tầng địa chất thủy văn, tài liệu bơm nước thí nghiệm kết quả mẫu hóa học và vi trùng của nước) thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ chuẩn bị văn bản trình cấp trên ra quyết định cho phép khai thác.

2. Công trình xin khai thác còn chưa thi công, (chưa có tài liệu thực tế địa chất, địa chất thủy văn) thì sau khi xin ý kiến người có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác và xem xét nếu đủ điều kiện cơ quan tiếp nhận hồ sơ ra quyết định cho phép thi công. Sau khi kết thúc thi công có đủ tài liệu thực tế địa chất, địa chất thủy văn đã được phê duyệt hoặc đánh giá theo qui định thì hộ khai thác phải nộp đầy đủ tài liệu thực tế cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ để xem xét trình cấp có thẩm quyền ra quyết định cho phép khai thác.

Điều 11.- Quyết định cho phép khai thác nước dưới đất và hồ sơ kèm theo được lưu giữ tại:

- Hộ khai thác nước dưới đất
- Cục Quản lý Tài nguyên Khoáng sản Nhà nước
- Chi cục Quản lý Tài nguyên Khoáng sản Nhà nước - khu vực
- UBND tỉnh (cơ quan được UBND tỉnh ủy quyền).

III - THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CÔNG TRÌNH KHAİ THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT

Điều 12. - Những công trình khai thác nước dưới đất đang khai thác nhưng chưa có giấy phép khai thác theo qui định này, cũng như những công trình khai thác nước dưới đất do UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác đều phải làm thủ tục đăng ký công trình khai thác nước dưới đất tại cục quản lý Tài nguyên Khoáng sản Nhà nước hoặc tại Chi cục Quản lý Tài nguyên Khoáng sản Nhà nước khu vực (nếu có). Những công trình khai thác nước dưới đất do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng cấp giấy phép đều phải đăng ký tại cơ quan quản lý tài nguyên khoáng sản cấp tỉnh.

Điều 13. - Hồ sơ, tài liệu để đăng ký công trình khai thác nước dưới đất được qui định cụ thể như sau:

1. Những công trình khai thác nước dưới đất đang sử dụng nhưng chưa có giấy phép khai thác theo qui định này, lập bốn bộ hồ sơ nộp cho cơ quan đăng ký, hồ sơ gồm:

a) Bản đăng ký công trình khai thác nước dưới đất (phụ lục số 4)

b) Bản đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước dưới đất (xem phụ lục số 5)

c) Bản sao các văn bản pháp lý của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép xây dựng công trình khai thác nước và quyền sử dụng đất nơi xây dựng công trình khai thác.

d) Thiết đồ địa chất, địa chất thủy văn và cấu trúc các giếng khoan khai thác kể cả lỗ khoan quan trắc động thái nước và giếng khoan khai thác đã bị bỏ.

e) Tài liệu về lưu lượng, mực nước, chất lượng nước, chế độ khai thác và thiết bị dùng để khai thác.

2. Các công trình khai thác nước đã được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác thì nộp toàn bộ hồ sơ xin phép và quyết định cho phép của UBND tỉnh cho cơ quan đăng ký để đăng ký công trình khai thác nước dưới đất.

3. Đối với Chương trình khai thác nước dưới đất cho sinh hoạt nông thôn thì cơ quan thực hiện chương trình tại địa phương có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký công trình khai thác nước dưới đất tại Cục Quản lý Tài nguyên Khoáng sản Nhà nước hoặc tại Chi cục Quản lý Tài nguyên Khoáng sản Nhà nước khu vực, tài liệu đăng ký gồm:

a) Bản sao đăng ký công trình khai thác nước dưới đất (xem phụ lục số 8)

b) Bảng tổng hợp thống kê các giếng khoan khai thác nước (xem phụ lục số 6).

c) Bản đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước dưới đất (xem phụ lục số 9)

Điều 14: - Sau khi công trình khai thác nước dưới đất đã được đăng ký, hồ sơ đăng ký sẽ được lưu giữ tại:

- Hộ khai thác nước dưới đất
- Cục Quản lý Tài nguyên Khoáng sản Nhà nước
- Chi cục Quản lý Tài nguyên Khoáng sản Nhà nước khu vực
- UBND tỉnh (cơ quan được UBND tỉnh ủy quyền).

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. - Quy định này có hiệu lực trong phạm vi cả nước kể từ ngày ban hành.

Những qui định hướng dẫn trước đây của các Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng, UBND các cấp trái với qui định này đều bị bãi bỏ.

Điều 16. - Sau 90 ngày kể từ ngày ban hành qui định này những hoạt động khai thác nước dưới đất không có giấy phép khai thác hoặc chưa làm thủ tục đăng ký công trình khai thác nước dưới đất theo qui định này đều bị coi là khai thác trái phép và bị xử lý theo qui định của pháp luật.

Điều 17. - Cục Quản lý Tài nguyên Khoáng sản Nhà nước, cơ quan quản lý tài nguyên khoáng sản cấp tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn kiểm tra việc thi hành Quyết định này.

Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp nặng

TRẦN LUM